

موضوع علم أصول الفقه

اعلم أن موضوع كل علم هو عبارة عن مسائله الكلية التي يدور البحث فيها عن أحواله التي تتعلق بشيء واحد، أو أشياء متعددة بشرط أن تكون متناسبة تناسباً يعتد به بأن يجمعها أمر مشترك يدور البحث حوله .
العلم لا يمتاز عن غيره تمام التمايز إلا بموضوعه؛ لأن تمايز العلوم في أنفسها بتمايز موضوعاتها. كذلك عرفوا موضوع العلم بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
 المراد بالعوارض: الأمور المحمولة على الشيء الخارجة عنه، والذاتية ما كان منشؤها ذات الشيء .
 إن قيل: إن الأصوليين يبحثون في علم أصول الفقه عن أحوال لا تختص بالأدلة الشرعية كمباحث المنطوق والمفهوم، والحقيقة والمجاز والعام والخاص، والمطلق والمقيد وغيرها مما ليس من ذات هذا العلم.
 قلنا: إنهم بحثوا هذه الأمور على أنها من قبيل العوارض العارضة لجزء الماهية الأعم، وهي ذاتية عند المتأخرين. إذا علمت ذلك فإن الأصوليين قد اختلفوا في تحديد موضوع هذا العلم إلى مذاهب أربعة :

المذهب الأول

إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض إليه ذهب جمهور العلماء

من هذا المذهب يتبين لنا أن موضوعه هو:

- الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، والقياس.
- الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وتسمى بـ "الأدلة التابعة" عند السادة الحنفية والمختلف فيها عند غيرهم.
- الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، والاجتهاد؛ لأن المجتهد هو الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية، وعليه فالأدلة والترجيح بينهما والاجتهاد هي موضوعه .
- كما تبين لنا أن الأحكام ليست من موضوع هذا العلم، وإنما ذكرت الأحكام في الأصول تبعاً واستطراداً؛ لأن ما كان من مباحثها راجعاً إلى ثبوتها بالدليل فهو من الأصول، وما لم يكن كذلك كتعرف الحكم وأنواعه فهو من المقدمات، وإنما ذكرت لكي يتمكن الأصولي من إثباتها بالأدلة تارة، ونفيها تارة أخرى، وذلك بالتبع لا بطريق الأصالة، ولا يستبعد ذلك فما من علم إلا وتذكر فيه أشياء استطراداً تكميلاً وترميماً .
- كما أن الأدلة التفصيلية ليست موضوعاً لعلم أصول الفقه وإنما تذكر فيه على سبيل المثال وعليه فتنحصر مباحث هذا العلم في الأدلة، والترجيح عند التعارض، والاجتهاد .
- استدل أصحاب هذا المذهب: بأن أصول الفقه قبل أن يجعل علماً ولقباً على العلم المخصوص معناه:
- أدلة الفقه وبعد جعله علماً ولقباً أصبح معناه العلم بالأدلة من حيث أنها مثبتة للأحكام.
- أما الأحكام فإنها ثمرة الأدلة، وثمره الشيء ليست نفس الشيء بل تابعة له، وكذا متعلقات الأحكام كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فالبحث فيها ليس إلا تبعاً للبحث في الأدلة .

المذهب الثاني

إن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.

إليه ذهب بعض الحنفية

لذلك قالوا: إن أصول الفقه علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة .

من هذا المذهب يتبين لنا: أن موضوع علم أصول الفقه هو

- الأحكام التكليفية الوجوب والندب والتحريم والكراهة، والإباحة.
- الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، على أساس أن الحكم هو الغاية فكان موضوعاً له .

نوقش هذا المذهب من قبل الجمهور بأن الأحكام ثمرة مترتبة على الأدلة التي هي موضوع بحث الأصولي، ولا شك أن ثمرة الشيء ليست هي نفس الشيء، بل تابعة له، وإذا ثبت هذا فيكون موضوع أصول الفقه هو الأدلة لا الأحكام؛ لأنها أي: الأحكام إنما تذكر على سبيل التبع .

المذهب الثالث

إن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية جميعاً؛ لأن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات عوارض ذاتية للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوتها بها.

إليه ذهب صدر الشريعة من الحنفية .

عليه فيكون أصول الفقه علم يعرف به:

- أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام.
 - أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
 - أما أحوال الأدلة، فكتعريفها وطرق إثباتها، وشروط صحتها، ومراتبها وأقسامها ووجوه دلالتها، وما يرتبط بمتعلقاتها أي ماله دخل في الاستدلال بها كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها .
- استدل صدر الشريعة على مذهبه أن علم أصول الفقه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام، وكذلك يبحث عن العوارض اللاحقة للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة فجعل أحدهما من المقاصد، والآخر من اللواحق يعد تحكما والتحكم باطل؛ لأنه ترجيح بدون مرجح، وتخصيص بدون مخصص .
- نوقش هذا المذهب بأن الباحثين اللذين ذكرهما إنما هما في الحقيقة بحث واحد؛ إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم، إلا كون الحكم مثبتاً بالدليل.

إما أن يجعل الموضوع الدليل، وإما أن يجعله الحكم لكن يترجح الأول لما يأتي :

1. أن الدليل متفق على موضوعيته بين الجمهور وصدر الشريعة.
2. أن الدليل أصل للحكم ومنتج له، والأصل أحق بأن يكون موضوعاً عن الفرع .
3. أن المشهور أن الموضوع هو الأدلة فحسب، والأحكام خارجة، وإنما الغرض من البحث عن الأحكام إثبات أنواعها بأنواع الأدلة.

هذا وقد حاول سعد الدين التفتازاني أن يحيل الخلاف إلى اللفظ حيث قال: "وفي ظني أنه لا خلاف في المعنى؛ لأن من جعل الموضوع الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى الأدلة، ومن جعله الأحكام جعل المباحث المتعلقة بالأدلة راجعة إلى أحوال الأحكام، ومن جعله كلا الأمرين فقد أراد التوضيح والتفصيل".

الواقع أن الخلاف ما زال قائماً بدليل أن كثيراً من الأصوليين كالبيضاوي، وابن السبكي، وغيرهما قد جعلوا مباحث الأحكام من قبيل المقدمات .

المذهب الرابع

إن موضوع هذا العلم هو الأدلة والترجيح والاجتهاد.

إليه ذهب ابن قاسم العبادي من الشافعية

عليه فيكون علم أصول الفقه يبحث في:

- الأدلة والمرجحات وصفات الاجتهاد.
- أما الأحكام فإنها ترجع إلى الأدلة .

نوقش هذا المذهب بأن البحث عن الترجيح في الحقيقة هو بحث عن أعراض الأدلة باعتبار ترجيح بعضها على بعض عند وجود مرجح، أو باعتبار تساقطهما عند عدمه، فتدل على الحكم في الحالة الأولى، ولا تدل عليه في الحالة الثانية، وكذا البحث عن الاجتهاد هو بحث عن الأدلة باعتبار أن الأدلة إنما يستنبط منها الأحكام المجتهد دون غيره .

المذهب الرابع: الذي يترجح لنا هو المذهب الأول؛ لأن من جعل موضوع هذا العلم هو الأحكام فإن الأحكام ثمرة الأدلة، وثمره الشيء ليست ذات الشيء، ومن جعل موضوع هذا العلم هو الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة هما في الحقيقة بحث واحد، إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم، إلا كون الحكم ثابتاً بالدليل، فإما أن يجعل الموضوع الدليل، وإما أن يجعله الحكم، لكن الأول متفق على موضوعيته، وهو الأصل والمنتج للأحكام فيكون الأحق بالموضوعية، وهو الرابع .

الفرق بين الأصولي والفقيه

الأصولي	الفقيه
الذي يبحث في الأدلة الإجمالية مستعيناً في ذلك بـ: • أساليب اللغة العربية. • مقاصد التشريع من أجل: ▪ تقرير الضوابط ▪ تقعيد القواعد الأصولية التي يستعين بها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية	الذي يطبق ما قرره الأصولي من ضوابط، وما قعده من قواعد على جزئيات الدليل التفصيلي ليصل إلى حكم الله في المسألة المعروضة، لأن الفقيه يبحث عن الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين من جهة كونها واجبة أو مندوبة، أو محرمة، أو مكروهة، أو مباحة، أو صحيحة، أو فاسدة أو كونها سبباً في غيرها، أو شرطاً فيه، أو مانعة منه.
العالم بالأدلة الإجمالية، والمرجحات، وصفات الاجتهاد، فينبغي على الأصولي أن يكون عالماً بهذه المعارف الثلاثة.	العالم بالأدلة الإجمالية والمرجحات، ويكون متصفاً بصفات الاجتهاد المعبر عنها بشروط الاجتهاد.
عليه فيكون الفرق بين الأصولي والمجتهد بالصفات المذكورة فالمعتبر	
في مسمى الأصولي معرفتها	في مسمى المجتهد قيامها به

لذلك يقولون كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيه .

فائدة علم أصول الفقه

لعلم أصول الفقه فوائد عظيمة، وآثار عميمة، لا يجمعها حصر، ولا يأتي عليها الذكر فمنها:

ما يرجع على المجتهد ما يرجع إلى المقلد ما يرجع إلى الخلفي

1

أما ما يرجع إلى المجتهد: فإن دراسة علم أصول الفقه:

- تعطي المجتهد القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، وذلك:
▪ حالة النص على هذه الأحكام .
▪ مالا نص فيه يستطيع المجتهد بقواعد وضوابط أصول الفقه أن يعرف الحكم الشرعي وذلك بالقياس على ما نص عليه .
- كذلك يستطيع المجتهد أن يعطي كل واقعة من الوقائع المستجدة الحكم المناسب لها، وفق ما تقتضيه المصلحة، وهو ما يجعل الشريعة الإسلامية مرنة وكفيلة بالتشريع ومواكبة للمتغيرات التي تجد على مر العصور والدهور وبذلك يندحض القول بغلق باب الاجتهاد، وسد طريق الاستنباط.
- بأصول الفقه يكون المجتهد المفكر، والفقيه المثمر، فلا يستغنى عنه من تأهل للنظر والاجتهاد، ومن يهتم بعلم الفقه والخلاف .

2

ما يرجع إلى المقلد: من يأخذ الأحكام الشرعية عن المجتهد فمتى كان عالماً بقواعد وضوابط هذا الفن استطاع فهم الأحكام التي استنبطها المجتهد حق الفهم واطمأنت النفس لها اطمئناناً تاماً، ويدرك أن المجتهد لم يصدر فتواه عن هوى وتشهي أو رأى شخصي بل كان يعتمد على قواعد مضبوطة يسير عليها في الاجتهاد والاستنباط فيحمله ذلك على الطاعة والامتثال، ويكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام .

3

ما يرجع إلى الخلفي: الذي نصب نفسه للدفاع عن مذهب إمامه بحفظ أوضاعه ودفع أوضاع غيره، فمتى كان الخلفي دارساً لقواعد هذا الفن استطاع أن يحفظ المسائل التي استنبطها إمامه من أن يهدمها المخالف بأدلته فيما يجري بينهم في حلقات المناظرات، وحينئذ يستطيع أن يثبت قيام مذهب إمامه على أصول صحيحة وطرائق قوية .

من فوائد هذا العلم أيضاً:

1. الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخيير على قواعدهم.
2. المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة، وترجيح أقوى الآراء دليلاً، وأصحها نظراً، وذلك لا يكون إلا بمعرفة القواعد الأصولية.
3. أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته، وحججه من شبه الملحدين، وطعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين.
4. دراسة قواعد هذا العلم لها فائدة عظيمة في تفسير النصوص القانونية الوضعية ومعرفة القياس على الأحكام الواردة في هذه النصوص، ومعرفة المصلحة التي يصح الاعتماد عليها في التشريع والعرف الذي يصح الاستناد عليه، فما النصوص القانونية إلا مفردات وجمل منها ما هو عام أو خاص، أو مطلق أو مقيد، أو أمر أو نهي هذه المباحث لا تعرف إلا بقواعد الأصول.

استمداد علم أصول الفقه

يستمد علم أصول الفقه من علوم ثلاثة:

علم الكلام	علم اللغة العربية	الأحكام الشرعية
------------	-------------------	-----------------

وجه استمداده من علم الكلام

- إن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها عن طريقها، كما ذهب إليه الجمهور، أو هو الأحكام، أو هو الأحكام والأدلة كما ذهب الحنفية .
- إثبات حجية هذه الأدلة والعلم بكونها مفيدة للأحكام متوقف على معرفة الله تعالى وصفاته، حتى يمكن إسناد خطاب التكليف إلى المكلف وكذا العلم بوجود امتثال ما كلف به بخطاب مفترض الطاعة .
 - كما أن حجية الكتاب موقوفة على صدق رسول الله - ﷺ فيما جاء به، وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة، ودلالاتها تتوقف على إثبات العلم والإرادة، وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام؛ لأنه المتكفل ببيان هذه الأصول، لذا كان هذا العلم متوقفاً عليه .
- قال السمرقندي: اعلم أن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام والفرع ما تفرع عن أصله وما لم يتفرع منه فليس من نسله فكان من الضرورة أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد المصنف وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع.

وجه استمداده من علم اللغة العربية

أنه لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص عربية - لكون القرآن نزل بلغة العرب، وما السنة إلا وحي غير متلو - كان لابد لفهم هذه النصوص من أن يكون عليمًا باللسان العربي؛ لأن دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد تتوقف على معرفة موضوعاتها في هذه اللغة من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، إلى غير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية، لذا كان هذا العلم متوقفاً عليها .

وجه استمداده من علم الأحكام الشرعية

أن علم أصول الفقه يتوقف على تصور هذه الأحكام وإدراك حقائقها سواء أكانت موضوع هذا العلم أم كان الموضوع غيرها؛ لأن المقصود إثبات هذه الأحكام، أو نفيها في الأصول، كقولنا الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والصلاة واجبة، والوتر واجب، ولا يمكن هذا الإثبات أو النفي بدون تصورهما .

يقول الأمدى: أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلا بد أن يكون عالماً بحقائق هذه الأحكام ليتصور تحقق قصده إلى إثباتها أو نفيها وليتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال .

الفقه هو مدلول أصول الفقه وأصول الفقه هو أدلة الفقه ولا يعلم الدليل مجرداً عن مدلوله .

كما قال إمام الحرمين أنه لا يشترط أن يكون الأصولي عالماً بعلم الفقه؛ كله بل يكفي منه بأمثلة في كل باب من أبواب أصول الفقه وبالمثال يتضح الحال .

نشأة علم أصول الفقه

علم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الملة وقد تأصلت قواعده مع رسوخ الإسلام في نفوس أصحاب رسول الله - ﷺ - **لأن استنباط الأحكام بالنظر إلى الأدلة الشرعية، واستخلاص ما تتطلبه حاجة المجتمع الإسلامي من أحكام لا يكون إلا بهذه القواعد.**

■ حيث يطلب الفقه يكون حتما منهاج لاستنباط أحكامه.

■ حيث كان منهاج يكون حتما أصول الفقه.

إذا كان علم أصول الفقه قد اكتملت أطواره في أواخر القرن الثاني الهجري، أي: بعد عصر الرسول والصحابه والتابعين فيجدر بنا أن نلاحق أطوار هذا العلم من عصر حضرة رسول الله - ﷺ - حتى عصر الأئمة المجتهدين.

أولاً: أصول الفقه في عصر رسول الله - ﷺ -

اعلم أن الأحكام الشرعية في عصر النبي - ﷺ - كان مصدرها الوحي الإلهي، والقرآن الكريم كان ينزل على النبي - ﷺ - مفزاً - حسب التساؤلات والاستفسارات؛ لذا نجد كثيراً من آيات الأحكام جاءت جواباً لسؤال، أو رداً على استفهام، كما في:

■ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...﴾ .

■ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَى...﴾ وغير ذلك.

إذا سئل النبي - ﷺ - عن أمر ما ولم ينزل عليه وحي اجتهد برأيه مستهدياً بما نزل عليه من أحكام ومستلهما بروح التشريع، فإن أصاب أقره الله عليه، وإلا أوحى الله إليه بوحيه الصواب، كما في قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ عندما أذن لبعض المنافقين في التخلف عنه في غزوة تبوك من غير وحي نزل عليه .

بالجملة أن النبي - ﷺ - كان يجيب السائلين ويقضي بين المتخاصمين، ويقرر ما تمس الحاجة إليه من أحكام بما يوحيه إليه ربه، ولذلك لم تكن هناك حاجة ماسة إلى وضع ضوابط وقواعد أصولية يسير عليها في تشريعاته، ولا يتعدها في أحكامه وأقضيته.

هذا لا يعني أن أصول الفقه لم يكن موجوداً، بل كان موجوداً ولكن ليس في صورة قواعد وضوابط حيث لا حاجة إليه، وليس أدل على ذلك من أن النبي - ﷺ - كان يجتهد ويعلم الصحابة الاجتهاد وحيث كان الاجتهاد حتماً كانت القواعد التي يقوم عليها الاجتهاد.

ثانياً: أصول الفقه في عصر الصحابة

لما لحق النبي - ﷺ - بربه تولى كبار الصحابة من بعده مقاليد الإفتاء والقضاء بين الناس، وكان هؤلاء على:

■ علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وجاءت بها السنة النبوية.

■ معرفة كاملة بأسباب النزول، وورود الأحاديث.

■ بصيرة نافذة بأسرار التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية ومراميها.

ذلك لصحبتهم للرسول - ﷺ - ومعاشرتهم له مدة حياته، زيادة على ما اختصوا به من صفاء خاطر، وحدة الذهن وجودة الفهم .

هذا إلى جانب ما استقوه من الفتاوي التي أفتى بها رسول الله ﷺ في حوادث حدثت والأحكام التي قضى بها في الخصومات التي عرضت عليه سواء أكان فيها وحي خاص بها، أم لم يكن فيها وحي فاجتهد برأيه حسب ما وفقه الله .

كل هذه الاعتبارات كونت لدى أصحاب رسول الله - ﷺ - دعائم يرتكزون عليها في استنباطهم، وإن لم تظهر في صورة قواعد وقوانين حيث لم يكونوا في حاجة إلى من يفهمهم مراد الله من آياته، وسنة رسوله، فهم أدرى الناس بالتشريع، وأعلم بأغراضه، يظهر ذلك جلياً حينما كانت تتباعد الأسفار بينهم وبين رسول الله ﷺ ويفقدون النص الذي يهديهم للحكم يجتهدون فيما يعرض عليهم، واضعين نصب أعينهم مقاصد الشارع الحكيم مما شرع .

كثيراً ما كانوا يعرضون اجتهادهم على رسول الله - ﷺ - أو حينما يعودون إليه، فيقر اجتهاداتهم إن كانت مصيبة، أو يبين لهم ما كان ينبغي لهم الذهاب إليه إن كانت مخطئة، مع بيانه فضل الاجتهاد وحثهم عليه.

منهج الصحابة في الاجتهاد

كان الصحابة إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام التي يحتاجون إليها في شأن من شؤونهم الدينية أو الدنيوية، لجأوا إلى كتاب الله.

- فإن لم يجدوا فيه حاجتهم، لجأوا إلى سنة رسول الله - ﷺ - .
- فإن لم يجدوا فيه حاجتهم أو أعياهم ذلك اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال وألحقوا الشبيهه بشبيهه والمثيل بمثيله، وسووا بينهما في الحكم.
- فإن لم يجدوا للمسألة التي يريدون الوقوف على حكمها شبيها ولا مثيلاً، شرعوا لها الحكم المناسب لها، والذي يحقق المصلحة .

هم بذلك قد طبقوا القياس والمصلحة المرسله دون أن يكون هناك تدوين لهما كمبحثين من مباحث أصول الفقه. إذن هذه الأسس والقواعد لم تكن في عصر الصحابة في صورة اصطلاحات وقوانين مكتوبة، وقواعد مقعدة ومدونة، وإنما هي جبلة وملكة .

قد ظهرت هذه الملكة بوضوح في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي - ﷺ - إلى اليمن فقال له: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله ﷺ - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو، أي: ولا أقصر، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله .

فهذا إقرار من الرسول - ﷺ - لهذا المنهج الذي كان يسير عليه أصحابه . بالجملة فإن الصحابة رضوان الله عليهم - لم يكونوا بحاجة إلى قواعد وضوابط أصولية يسيرون عليها في اجتهداهم فأدوات الاجتهاد موجودة في أذهانهم؛ نظراً لعلمهم بلغة القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومقاصد التشريع ومعايشتهم لرسول الله - ﷺ - ولا يعني ذلك أن أصول الفقه لم يكن موجوداً في عصر الصحابة، بل كان موجوداً في زمنهم، لكن ليس في صورة قوانين مكتوبة وقواعد مدونة فإن ما وصل إلينا يدل على انهم كانوا على علم بكثير من قواعد الأصول، وقد أخذوا بأنواع من الأدلة لكن لا بأسمائها الاصطلاحية، بل بمسمياتها ومفاهيمها . من الأمثلة التي تؤيد ذلك:

1. أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رتب الأدلة ترتيباً أصولياً، فحينما أرسل شريحاً والياً على الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله - ﷺ - وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك.
2. أن أبا بكر الصديق يقرر الإجماع كدليل يشهد لذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال: كان أبو بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله إن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - ﷺ - فإن وجد فيها ما يقضي به فإن أعياه ذلك يسأل الناس هل علمتم أن رسول الله - ﷺ - قضى بقضاء قال: فربما قام إليه القوم فيقولون قضى بكذا وكذا فإن لم يجد سنة سنه النبي - ﷺ - جمع رؤوس الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ولا يسوغ لأحد أن يخالفه وسمى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعاً وقد كان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك محصوراً يمكن استشارتهم والاطلاع على نتيجة آرائهم فكان الإجماع ميسوراً .
3. قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - قاعدة سد الذرائع في عقوبة شارب الخمر حينما قضى بجلده ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، وذلك بدلاً من عقوبة الشارب للخمر، وقال في تبرير ذلك الحكم أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري وحد المفترى ثمانون جلدة.
- هو بذلك يقرر أن السكر ذريعة إلى الافتراء وهو القذف فيأخذ السكران إن حكم المفترى (أي القاذف) في العقوبة .

4. عبد الله بن مسعود يؤسس قاعدة المتأخر بنسخ المتقدم أو يخصه وذلك عندما حكم بأن عدة الحامل وضع الحمل أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وقال أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ فإن بين الآيتين تعارض ظاهري لأن الآية:

الآية الأولى: في ذات الحمل مطلقاً متوفى عنها زوجها أو لا.
الآية الثانية: فيمن يتوفى عنها زوجها حاملاً أو غير حامل وإزاء هذا التعارض الظاهري أخذ ابن مسعود بالآية المتأخرة في النزول فاعتبرها حاكمة على المتقدمة، فاعتبر عدة الحمل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل وهو بذلك قد أخذ بقاعدة في ذهنه دون أن يكون لها وجود وتدوين وهذه القاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم وهو من مسائل هذا العلم.

5. أن ابن عباس قد استلهم حكماً شرعياً من دلالة الإشارة حيث قضى بأن أقل مدة للحمل ستة أشهر؛ وذلك من قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فالآية الأولى خصصت الفصال بعامين فيبقى من الآية الثانية التي جمعت بين الحمل والفصال بثلاثين شهراً ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل.

ثالثاً: أصول الفقه في عصر التابعين

سلك التابعون مسلك أصحاب رسول الله ﷺ - في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأنهم لا يقلون شأنًا عن الصحابة في فهم أسرار الشريعة ومقاصدها، فضلاً عن قرب عهدهم بزمان التشريع مما سهل عليهم معرفة:

- طرق النقل وعدالة الناقلين.
- كذا الناسخ والمنسوخ.

كما أن اللسان العربي ما زال محتفظاً بأصالته وقوته فكان عوناً لهم على فهم مدلولات الألفاظ وقد تصدر مقاليد الفتوى والقضاء بين الناس رجالات منهم :

سعيد بن المسيب	عروة بن الزبير	شريح القاضي	إبراهيم النخعي	الحسن البصري
----------------	----------------	-------------	----------------	--------------

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

- قد كان لاختلاف الأمصار دخل كبير في اختلاف منهج أهل المدينة عن منهج أهل العراق، حيث كان أهل المدينة يراعون المصلحة في غالب اجتهاداتهم - فيما استجد - بما أدركوه من مقاصد الشرع، ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة .
- كان أهل العراق ينهجون - في معظم الأحكام المستحدثة منهج القياس، ويستخرجون علل الأقيسة مع ضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة .
- قد كان لاختلاف المدارس الفقهية أثره في تمايز مناهج الاستنباط، ورغم وضوح هذه المناهج، فإنها لم تبلغ الدرجة التي تجعل منها علماً متكاملًا، ولم تصل في الوضوح إلى درجة النضوج، ولم تتقلب على السنة المتجادلين في حلقات المناظرات إلى الدرجة التي تصيرها علماً قائماً بذاته .
- من هنا يمكن القول بأن علم أصول الفقه كان موجوداً في عصر التابعين وبصورة أوضح مما كان على عهد أصحاب رسول الله ﷺ - ولكنه لم يكن علماً مقنناً ومدوناً في صورة قواعد وضوابط مستقلة بذاتها تميزه عن غيره، بل كان التابعون على علم بقواعد الأصول لكن لا بأسمائها الاصطلاحية بل بمسمياتها ومفاهيمها.

رابعاً: أصول الفقه في عصر تابع التابعين والأئمة المجتهدين

لكل عصر ما يميزه، وهذا العصر كانت له ظروفه الخاصة حيث:

- تغيرت الظروف والأحوال عما سبق باتساع الفتوحات الإسلامية.
- اختلاط العرب بالأعاجم مما أثر بالسلب على اللسان العربي، ودفع باللغة إلى الوهن، فدخلت في اللغة العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية ولم تبق الملكة اللسانية على سلامتها، مما أدى إلى كثرة الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص .
- أيضاً بعد العهد بفجر التشريع مع اشتداد الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز، وأهل الرأي ببلاد العراق، كان له أثره في كثرة الاختلافات الفقهية وظهور المنافسة، والخصومة والانقسام، وأصبح يعيب كل فريق على طريقة الآخر .
- كذلك كثرة الحوادث والوقائع المستجدة، والتي تحتاج إلى إبداء الرأي فيها من المجتهدين كانت سمة من سمات هذا العصر حيث جد في مختلف الأمور، ونواحي الحياة ما لم يكن له مثيل من قبل، مما أدى إلى اختلاف نظرة المجتهدين وتباين مناهجهم واتساع هوة الخلاف بينهم تبع هذا أن وضحت في أقوال أئمة

- المذاهب الفقهية عند الاستدلال على أحكامهم بعض ضوابط وقواعد اتبعها الفقيه، والتزمها طريقاً ومنهجاً له لكنها منشورة مفرقة في ثنايا الأحكام الفقهية، ومثبوتة في كتبهم .
- كل مجتهد يشير إلى دليل حكمه، ويبين وجه استدلاله به بدافع حجه وساطع براهينه، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية محددة تحديداً واضحاً دقيقاً مبيّنة لمناهج استنباطهم .
- الإمام أبو حنيفة كان يأخذ بما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين لأنهم رجال مثله، وينهج في القياس والاستحسان منهجاً بيناً فيستنبط من ثنايا النصوص ويعمم حكمها، ويعدل إلى الاستحسان إذا ما قبح القياس.
- لذا قال محمد بن الحسن الشيباني ونقله الكمال بن الهمام كان أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا قاس برع وإذا قبح القياس استحسّن وإذا استحسّن لم يلحق به أحد.
- الإمام مالك كان يسير على منهج أصولي واضح في احتجازه بعمل أهل المدينة وقد أصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد، وعول عليها في الاستنباط، وهذه القواعد لم تكن علماً مستقلاً بذاته يعول عليه بل هي قواعد متناثرة في شتى الفروع .
- على ضوء ما ذكر يمكن القول: إن القواعد الأصولية قد اتسعت في عصر الأئمة المجتهدين، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاستنباط وهذه القواعد منشورة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه، وليس أصول الفقه إلا هذه القواعد التي دونت في هذا العصر بعد وجود الأسباب الداعية إلى ذلك وهو ما نشير إليه عند حديثنا عن أصول الفقه .

واضع علم أصول الفقه

- لم يعرف علم أصول الفقه إلا في القرن الثاني الهجري، لأن الحاجة لم تكن داعية إليه في القرن الأول، فهو من العلوم المستحدثة في الشريعة الإسلامية تأصلت قواعده برسوخ الإسلام في نفوس الصحابة .
- قد ادعت الشيعة الإمامية أن أول من دون علم أصول الفقه هو محمد الباقر بن زين العابدين، ثم من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، وهذا الادعاء لا سند له من الحقيقة، فلم يثبت تاريخياً أن للإمامين السابقين تصنيفاً مبوباً ومنظماً في علم أصول الفقه، وكونهم على علم بالقواعد الأصولية، فهذا أمر لا جدال فيه؛ لأن الاستنباط لم يكن اعتباطاً .
- قد ذهب بعض الحنفية إلى أن أول من جمع هذه القواعد، هو الإمام أبو حنيفة النعمان، حيث بين طرق الاستنباط في كتاب " الرأي " له.
- قيل: إن القاضي أبا يوسف هو أول من جمع هذه المتفرقات في مجموعة مستقلة في سفر على حدة .
- قد نقل في تاريخ الإمام محمد بن الحسن من أنه كتب في هذه القواعد، لكن لم يصلنا شيء يعتد به في شكل مبوب .

لعل ما أورده الشيخ أبو زيد الدبوسي في كتابه "تأسيس النظر" من جملة من المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد، وبين هؤلاء وزفر وبين أبي حنيفة ومالك، فيها دلالة واضحة على طريقتهم الأصولية لاستدلال كل على رأيه بقاعدة أصولية، هو الذي جعل البعض يزعم أن أبا حنيفة، وأصحابه هم أول من وضعوا علم أصول الفقه.

ربما كان المقصود عندهم من الأصول فقه الإمام أبي حنيفة لأنهم كانوا يسمون المسائل المروية عن الإمام محمد بن الحسن عن طريق التواتر، أو الشهرة بالأصول.

الواقع أن للحنفية قواعدهم الأصولية التي يقوم عليها الاجتهاد والاستنباط؛ لأن الاجتهاد لم يكن اعتباطاً، وإنما كان يصدر عن قواعد وأسس محددة لكن لم يصلنا تصنيفه مبوب يمكن بمقتضاه التحويل على أسبقية الحنفية بتدوين قواعد هذا الفن، والذي خرج به جهازة العلماء أن أول من دون هذا العلم في مجموعة مستقلة في مصنف كأول مؤلف في أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ حيث قام بتدوين القواعد الأصولية وجمع شتاتها، وأقام البراهين على كل قاعدة منها .

من هنا يمكن القول بأن للإمام الشافعي فضل السبق في تدوين قواعد هذا الفن، أما الادعاء بأنه أول من وضع قواعد هذا العلم فإنه غير صحيح؛ لأن هذه القواعد والقوانين كانت موجودة قبله؛ حيث كان لكل إمام منهجه الخاص وقواعده الأصولية التي يسير عليها في الاستنباط والتي استخلصها بالبحث في مصادر التشريع .

الرسالة كأول مصنف في علم أصول الفقه

هناك من الأسباب القوية التي دعت الإمام الشافعي إلى تدوين قواعد علم أصول الفقه أهمها ما يلي :

1. **بعد العهد بفجر التشريع مما دفع البعض إلى إنكار بعض ما يحتج به،** فكان من الضروري وضع ضوابط، وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفيته .
2. **اختلاف وجهات النظر ونشوء التمدد الفقهي،** فكان من الضروري وجود أسس يبنى عليها الفقيه مذهبه لتكون له ولأتباعه سند جدال وقاعدة حجاج، ولتكون قواعد هذا العلم مرجعاً عند النزاع.
3. **احتدام الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز وأهل الرأي ببلاد العراق.**
4. **فساد اللسان العربي نتيجة الفتوحات الإسلامية،** واختلاط العرب بالعجم مما جعل استنباط الحكم الشرعي أمراً عسيراً.
5. **الاحتياج الشديد للقياس** حيث وجدت وقائع لا سبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من كتاب الله أو سنة رسول الله - ﷺ - بل لا وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة المستجدة .

نظراً لهذه الأسباب آنفة الذكر **دون الإمام الشافعي قواعد أصول الفقه مرتبة مستقلة مدعماً كل قاعدة بالبرهان في رسالته الأصولية المشهورة** التي صنفها ببغداد ثم أعاد تصنيفها في مصر ورواها عنه صاحبه ربيع المرادي وهي التي تعتبر مقدمة لكتاب "الأم".

في الرسالة رتب الشافعي أبواب هذا العلم وجمع فصوله فتحدث عن القرآن وبيانه والسنة ومقامها، وطرق إثباتها:

- **بحث في الدلالات اللفظية، كالعام والخاص والمشارك، والمجمل والمبين** وبين أن السنة مفروضة الاتباع بأمر القرآن.
- **بحث في الإجماع وحقيقته،** وضبط القياس، وتكلم في الاستحسان، والناسخ والمنسوخ، والاحتجاج بخبر الواحد .

هذه المباحث وأمثالها ترسم لنا صورة لأصول الفقه، فلا غرابة إذا كانت هذه الرسالة أول كتاب في أصول الفقه، وحفز العلماء إلى موالاة البحث وترتيب الأصول.

قال الإمام الرازي: كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة، ومعارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع .

هذه الرسالة هي أول تدوين وصل إلينا في علم أصول الفقه؛ ولهذا اشتهر على السنة العلماء أن واضع أصول الفقه الإمام الشافعي، والواقع أنه لم يبتدع قواعد هذا الفن، ولكن كان له السبق في جمع شتات هذه القواعد ودونها في سفر مترابط الأجزاء شاءت الأقدار أن ينتفع الناس به فوصل إلينا .

لم يقتصر تصنيف الشافعي في أصول الفقه على تلك الرسالة بل صنف غيرها ككتاب "جماع العلم"، وكتاب "إبطال الاستحسان".

قد أصبحت رسالة الشافعي **مناراً يهتدي به السالكون سبيل الأحكام الشرعية بآمن من الزلل، والخروج عن الجادة،** عظمت بها فائدة أهل الحديث وأهل الرأي على حد سواء، **وتحول الصراع إلى صراع من نوع جديد له:**

- **مرجع من قواعد ثابتة.**
- **أسس واضحة ساعدت على تنمية وتركبة الثروة الفقهية**
- **إضافة مذهب جديد وسط بين مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق.**

بعد الشافعي تتابع العلماء في تدوين مسائل هذا العلم، لأن الرسالة لم يصل بها الشافعي إلى حد الكمال، فأضاف العلماء على هذا العلم، أبواباً جديدة، فجاء مهذباً مرتباً قريب المنال، فألف الإمام أحمد كتاب "طاعة الرسول" و"العلل" والناسخ والمنسو .

كتب فقهاء الحنفية فيه، وحققوا تلك القواعد، وأوسعوا القول فيها وكذا بقية العلماء الذين عاشوا في ذلك العصر على اختلاف مذاهبهم .

طريقة التأليف بعد عصر الإمام الشافعي

لما رأى المصنفون أن الغرض من تقنين قواعد أصول الفقه الوصول إلى استنباط الأحكام من الأدلة عمدوا إلى أن تستوعب أبحاثهم الحكم والدليل والاستنباط والمستنبط ونظموا أبحاثهم بناء على ذلك وجعلوها تدور حول ما يأتي :

1. الأحكام من الوجوب والحرمة والكراهة الخ.
2. الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الخ.
3. طريق الاستنباط وهي وجوه دلالة الأدلة الخ.
4. المستنبط وهو المستفيد للأحكام الشرعية، وهو المجتهد .

مع اتفاق هؤلاء الباحثين على أن بحثهم يدور حول هذه الأمور الأربعة لم تتفق كلماتهم على الطرق التي يسلكونها في مباحثهم فكان من وراء ذلك ثلاثة طرق في التأليف لكل طريقة طابعها ومميزاتها:

طريقة المتكلمين	طريقة الحنفية	طريقة المتأخرين
-----------------	---------------	-----------------

الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين ومميزاتها

- عرفت هذه الطريقة بطريقة الشافعية؛ لأن الشافعي أول من نهجها والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها.
- كما عرفت بطريقة المتكلمين، لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام، ومن المعتزلة بالذات، واستمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام؛ لذا فقد اتجهوا اتجاهاً منطقياً نظرياً كثرت فيه الفروض النظرية فأخذوا يجردون صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم، ومقتضى طريقتهم .
- قد كانت وجهتهم الوصول إلى أقوى القواعد واضبطها، لذا فقد اثبتوا ما أيده البرهان من القواعد الأصولية فكان ما أيده العقل وقام عليه البرهان هو الأصل الشرعي عندهم بغض النظر عن مطابقة هذه القواعد لما استنبطه الأئمة المجتهدون من عدمه؛ لذا فقد اخضعوا الفروع للقواعد ولم يخضعوا القواعد للفروع .
- قد التزم طريقة المتكلمين جمهور علماء الشافعية والمالكية والحنابلة، وإن كان بعضهم قد كتبوا على منهج الحنفية، وكانوا لا يتعصبون لمذهب معين؛ لأن غايتهم هي الوصول إلى أقوى القواعد، واضبطها وإن خالفت الأصول التي دونها الشافعي

- منهم من قرر حجية الإجماع السكوتي مع أن الشافعي لا يعترف صراحة بحجيته، فقد ورد عن الأمدي وهو شافعي المذهب ترجيحه لحجية الإجماع السكوتي
- منهم من أخذ بأكثر مما قرره الإمام الشافعي، وخالفه في جملة تفصيلات، وزاد بعض الأصول، كالمالكية الذين ارتضوا منهاجه وزادوا عليه إجماع أهل المدينة والحقيقة أن الفقهاء الشافعيين قد تلقوا أصول إمامهم بالشرح والتفصيل والتوضيح واستمرت تلك الأصول تنمو عندهم وتحيا وتزداد توضيحاً وتفصيلاً طول عصر الاجتهاد الفقهي.
- بقيت مخالفة أبي حنيفة سائدة في المذهب الشافعي بالرغم من تمسك هذه المدرسة بالقياس، كما أن أتباع المذهب الشافعي كافحوا ضد كل محاولة لادخال التفرعات الفقهية، أو الاشتغال بالمسائل التي لا يتعلق بها حكم تمس الحاجة إليه.
- لعل أقرب المناهج إلى منهاج الشافعية هو منهاج الحنفية في الجملة وإن كانت طرق الدراسة تختلف كما سيتبين لنا والحنابلة أقرب إلى المالكية من حيث عدد الينابيع التي استقوا منها مادة الفقه .
- بناء على ما تقدم يمكننا أن نجمل مميزات هذه الطريقة فيما يلي:

1. تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات.
2. الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتبسط في الجدل والمناظرات فما أيده الدلائل من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين .
3. عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تقرير الضابط الأصولي وتنقيحه، والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته .

يعد القاضي أبو بكر الباقلائي المالكي، والقاضي عبد الجبار المعتزلي من أعظم رواد حركة تدوين علم أصول الفقه وفق طريقة المتكلمين؛ حيث وسعا العبارات وفكا الإشارات، وفصلا الإجمال، ورفعوا الإشكال، واقتفى الناس آثارهما حيث جاء أبو الحسن البصري فشرح ما كتبه القاضي عبد الجبار، فنشطت حركة التدوين في القرن الخامس

الهجري نشاطاً كبيراً، فدون الشيعة الإمامية أصولهم على طريقة المتكلمين وكذلك بعض أئمة الظاهرية فصنف من الشيعة السيد الشريف المرتضى كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة وصنف أيضاً الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي كتاب العدة في الأصول .

في أصول الظاهرية صنف الإمام ابن حزم كتابه الإحكام في أصول الأحكام.

الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين

لقد ألفت على طريقة المتكلمين الكثير من الكتب التي تعد عماد هذا العلم ودعامته، ومن أهم هذه المؤلفات ما يلي :

1. **كتاب العدة للقاضي عبد الجبار**، وشرحه المسمى بالمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.

2. **كتاب البرهان لأبي المعاني** عبد الملك عبد الله الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين، وقد كان اتجاهه في المباحث الكلامية اتجاه الأشاعرة، واتجاهه في المباحث الفقهية اتجاه الشافعية توفي سنة ٤٧٨ هـ .

3. **كتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي** المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.

هذه الكتب الثلاثة **تعتبر من أمهات الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين** إلا أن كتاب المستصفى يعتبر أحسنها أسلوباً، فقد أفاض فيه مؤلفه، ووضحه توضيحاً جعله يسبق غيره من الكتب، واستمرت هذه الكتب على ما هي عليه حتى بدأ عصر المختصرات **فعكف على تلخيصها عالمان جليلان هما :**

▪ **فخر الدين الرازي**، كتابه " **المحصول** "

▪ **سيف الدين الآمدي** كتاب " **الإحكام في أصول الأحكام** " .

وكلا الكتابين سهل العبارة واضح المعنى لا يحتاج في فهمه إلى كبير عناء إلا أن " **المحصول** " كان أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج.

أما كتاب " **الإحكام** " فقد كان مولعاً بتحقيق المذاهب، وتفريع المسائل .

• **قد اختصر "المحصول"** تاج الدين الأرموي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ في كتابه " **الحاصل** " كما اختصره سراج الدين الأرموي المتوفى سنة ٧٣٢ في كتابه " **التحصيل** "، وقد اقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه " **التنقيحات** "،

كذلك **فعل البيضاوي** في كتابه المسمى " **منهاج الوصول إلى علم الأصول** " وذلك الكتاب الذي وصل فيه إلى حد الألغاز مما حفز عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ إلى شرحه في كتاب سماه نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول وابن السبكي في " **الإبهاج** " وغيرهم.

• أما كتاب " **الإحكام** " للآمدي فقد لخصه جمال الدين عثمان بن عمرو ابن يونس المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى سنة ٦٤٦ هـ في كتابه المسمى " **منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل** " .

ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه " **مختصر المنتهى** " .

تمتاز هذه الكتب الثلاثة السابقة والتي ألفت على طريقة المتكلمين من إقامة الأدلة على القواعد التي يقررونها بأن مؤلفيها لم يقتصروا على النقل عن قبلهم بل كانوا كثيراً ما يدون آراء لهم يخالفون فيها من يختصرون كتابه.

الطريقة الثانية: طريقة الحنفية ومميزاتها

عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية؛ لأن علماء الحنفية هم الذين التزموا التأليف بها، كما عرفت بطريقة الفقهاء بسبب أنها ثمرة ونتاج لكتابتهم ولكثرة الفروع الفقهية التي جاءت حاكمة على القواعد .

مميزات هذه الطريقة

1 **تقرير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمة المذهب ساروا عليها في اجتهدهم وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها؛** حيث كانوا يغوصون على النكات الفقهية ويلتقطون القوانين من الفروع ما أمكن فكانت الفروع الفقهية هي عمدتهم في تقرير القواعد الأصولية فالفروع بمثابة الأصول .

السير في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أنتمهم السابقين لم يتركوا لهم قواعد مدونة كالتى تركها الشافعي لتلاميذه، وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة متنوعة، وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع، **فعمدوا إلى تلك الفروع، وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض واستخلصوا منها القواعد والضوابط، وجعلوها أصولاً**

لمذهبيهم، ليؤيدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم، ولتكون سلاحاً لهم في مقام الجدل والمناظرة وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يتعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة.

إذا وجدوا من القواعد ما لا يتسع لبعض الفروع تصرفوا فيها وقرروها على نحو يتسع لها ولا يضيق عنها، فكانوا إذا قرروا القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية ثم جاء فرع فقهي يخالف هذه القاعدة شكلوها بالشكل الذي يتناسب مع هذا الفرع تشكيلاً يخلصهم من التناقض بين هذا الفرع الفقهي وتلك القاعدة الأصولية، فيعدلون القاعدة ولا يعدلون الفرع.

لذا نجد أبا بكر الجصاص من الحنفية يقرر القاعدة الأصولية ويقول: على هذا دلت فروع أصحابنا، وكذا البزدوي فجاءت كتاباتهم صورة لينايع الفروع الفقهية المذهبية وحججها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها.

من الأمثلة التي توضح أخذ القواعد من الفروع وتعديل القاعدة بما يتفق مع الفروع المنقولة عن أئمة المذهب أنه قد نقل عن أئمة المذهب الحنفي أن الرجل لو قال أوصيت بداري الموالي ومات قبل البيان بطلت الوصية لجهالة الموصي له.

• فهم المتأخرون أن البطلان جاء من ناحية أن لفظ "الموالي" مشترك بين العبيد الذين اعتقهم الموصي، وبين الأسياء الذين اعتقوا الموصي.

• الموصي له غير معين؛ لأنه يصدق على من اعتقوه، وعلى من أعتقهم ويشترط لصحة الوصية أن يكون الموصي له معيناً، وفوات الشرط يترتب عليه فوات المشروط فتكون الوصية حينئذ باطلة.

• من هذا القول بالبطلان فهم علماء الحنفية أن كل لفظ وضع المعنى ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر وهو المشترك لا يمكن أن يراد منه كل المعاني الموضوع له ومن هنا وضعوا بناء على ذلك القاعدة الأصولية المشهورة "المشترك لا عموم له" ومع ذلك فإن اللفظ الموضوع لمعان مختلفة لا يمكن أن يراد منه عموم هذه المعاني، ولعلك ترى أن تقرير قاعدة المشترك لا عموم له قد استقوه من هذا الفرع الفقهي مما يدل على أنهم أخذوا القواعد من الفروع، فلو عم لجاز صرف الوصية للأدنى والأعلى.

أمثال ما عدلوا فيه القاعدة بما يلتق مع الفروع: قولهم في مسائل اليمين: "لو قال والله لا أكلم مولاك وكان للمخاطب موال أعلن قد اعتقوه، وموال أسفلون قد أعتقهم فكل واحد منهم حنث".

هذا الفرع من الفروع الفقهية المقررة في المذهب الحنفي، والمتأمل لهذا الفرع يجده من قبيل المشترك اللفظي، وله قاعدة مقتضاها أن المشترك لا عموم له، لكن المتأمل للحكم الوارد في الفرع وهو "الحنث" في اليمين متى كلم أي واحد يجد أن المشترك وفق هذا الحكم له عموم فاصطدم مع القاعدة، وخالفها مما دفعهم إلى تعديل القاعدة تعديلاً يخلصهم من التناقض بين هذا الفرع الفقهي، وتلك القاعدة الأصولية، فقالوا: إن المشترك لا عموم له إلا إذا وقع بعد نفي.

لا شك أن لفظ الموالي في هذا الفرع واقع بعد نفي فلهذا صح أن يراد منه معناه جميعاً في عبارة واحدة.

2 تتميز طريقة الحنفية أيضاً بكثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة، فكانت الفروع أصولاً للقواعد وقد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها وربما أضافوا إلى القاعدة قيوداً جديدة بحيث تشمل كل الفروع المعارضة.

الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية

لم يقتصر تأليف الكتب على طريقة الحنفية على علماء الحنفية أنفسهم، بل جاراهم وسار على هذا النهج الكثير من علماء المذاهب ومن أهم الكتب ما يلي:

1. أصول الإمام أبي الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي المسمى بأصول الكرخي، وهي صفحات قليلة طبعت ملحقة بتأسيس النظر للدبوسي، ويمكن أن يعتبر من باب قواعد الفقه الكلية توفي رحمه الله سنة ٣٤٠هـ.

2. أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠هـ، فقد كتب في القياس بتوسع كبير وأشار إلى الأصول المتفق عليها بين الأحناف وغيرهم، ويعد ما كتبه امتداد لما كتبه أبو الحسن الكرخي، وكتب أيضاً كتابه "تقويم الأدلة" فجاء أعم وأشمل مع كثرة التفرع.

3. أصول أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص، فكتب أصوله المعروفة باسمه وجعلها مقدمة لكتابه أحكام القرآن، توفي رحمه الله سنة ٣٧٠هـ.

4. أصول شمس الأئمة السرخسي مطبوع في جزأين واسع العبارة قريب المنال وهو تلخيص لتقويم الأدلة مع إضافة أمور مفيدة ومهمة توفى سنة ٤٨٢ هـ .
5. أصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ ويعد البزدوي من أعظم رواد أصول الفقه الأحناف وقد تأثر به العلماء إلى حد كبير ويعتبر البخاري المتوفى سنة ٧٣٠ هـ أشدهم تأثيراً وقد شرح أصول البزدوي تحت مسمى "كشف الأسرار" .
6. المنار لعبد الله أحمد النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ قد شرح بعدة شروح أشهرها:
 - أ. شرح عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك وهو من أمهات الكتب في الأصول .
 - ب. شرح محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥١ هـ المسمى بنسبته الأسفار .
 هذا وقد نهج على طريقة الحنفية بعض من الشافعية فوضعوا مصنفات أصولية على طريقتهم كان من أبرز هذه المصنفات ما يلي:

1. تخرّيج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى ٦٥٦ هـ، وقد نهج فيه منهج الدبوسي في تأسيس النظر من رد الجزئيات إلى الكليات مع بيان علاقة الفروع بالأصول التي ترد إليها كل مسألة خلافية.

2. التمهيد في تخرّيج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي.

3. مفتاح الوصول لبناء الفروع على الأصول للتملساني المالكي.

الطريقة الثالثة: طريقة المتأخرين

تتكون هذه الطريقة من علماء الحنفية، وبعض علماء الشافعية، وقد سلك فيها العلماء طريقاً جمع بين طريقتي المتكلمين، والحنفية فحقّقوا القواعد الأصولية بالأدلة النقلية والعقلية وطبقوها على الفروع الفقهية فجاءت تصانيفهم جامعة للفائدتين فائدة خدمة الفقه وفائدة تمحيص الأدلة .

أشهر الكتب التي ألّفت على هذه الطريقة المزوجة ما يأتي:

1. كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام لمظفر الدين بن أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤ هـ، فهذا الكتاب أخذ من البزدوي الذي يعد من أهم ما كتب على طريقة الحنفية وأخذ من الإحكام للآمدي الذي يعد من أهم ما كتب على طريقة المتكلمين.

2. كتاب التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة ٧٤٧ هـ، وقد لخص المؤلف في هذا الكتاب أصول البزدوي والمحصول، ومختصر ابن الحاجب، وقد كتب سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى سنة ٧٩٢ هـ، حاشية أسماها التلوّج وهي مطبوعة مع هذا المؤلف في سفر واحد.

3. كتاب التحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بالكمال ابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ٨٦١ هـ، وقد شرح هذا الكتاب تلميذ الكمال محمد بن محمد أمير حاج الحلبي المتوفى ٨٧٩ هـ في كتاب أسماه التقرير والتحرير ونظراً للإيجاز الذي اتسم به هذا الكتاب، فقد قام محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي بحل ألغازه وفك طلاسمه في كتاب أسماه بـ "تيسير التحرير" .

4. كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة ٧٧١ هـ .

5. كتاب مسلم الثبوت لمحّب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة ١١١٩ هـ وهو يعتبر من أدق كتب المتأخرين .

هذه الكتب تمتاز بجمعها لكل شيء إلا أنها استعملت الإيجاز في العبارة حتى أصبح الإيجاز ألغازاً فلا يستطيع الاستفادة منها إلا من مرّن على قراءتها وعكف على دراستها .

بعد هذه الطائفة من الكتب اقتصر الكاتبون على حل الألغاز وفك الطلاسم وشرح العبارات فلم يأتوا بجديد ولم يضيفوا إلى ما كتب السابقون شيئاً .

من المؤلفات الحديثة كتاب "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .

يعد هذا الكتاب نموذجاً لنوع من الدراسات النقدية في علم أصول الفقه حيث قصد مؤلفه استعراض الآراء في المسائل الأصولية مع استدلالات أصحابها وعمد إلى ترجيح ما رآه راجحاً من غير تقيد بمذهب من المذاهب ولم يتناول من المقدمات الأصولية التي اعتاد سابقوه في أوائل صفحات كتبهم إلا ما رآه ضرورياً، وإن كان بعض الكاتبين يرى بأنه مختصراً للبحر المحيط .

قد تغلبت هذه الطريقة الجامعة على الطريقتين وغدت المثلى الحقيقية لأسلوب التأليف في الأصول منذ نهاية القرن السابع حتى بدأت النهضة الحديثة للفكر الإسلامي .
وقد ترك العلماء ثروة عظيمة من الكتب المؤلفة في هذا العلم على طريقتي المتكلمين والفقهاء تذر بها دور الكتب والتي خدمت الشريعة وما زالت .

فروق نافعة

يجدر بنا أن نشير إلى بعض الفروق التي لا غنى عنها لدارس علم الأصول لتتم الفائدة ويعم النفع .

أولاً: الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه

علم أصول الفقه	علم الفقه
إدراك القواعد والضوابط أو نفس القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية	عبارة عن إدراك الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية فيما فيه نص ومالا نص فيه بتشريع الحكم المناسب الذي تقتضيه المصلحة

1 من حيث الحقيقة

علم أصول الفقه	علم الفقه
الأدلة الإجمالية وفقاً لرأي الجمهور أو الأدلة والأحكام وفقاً لرأي بعض الأحناف كما بينا ذلك .	فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية؛ لذا فإن الفقيه يبحث في فعل المكلف من بيع وهبة وصلاة وزكاة ونحو ذلك لمعرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتعلق بكل فعل من هذه الأفعال وذلك بواسطة القواعد الأصولية التي وضعها الأصولي

2 من حيث الموضوع

علم أصول الفقه	علم الفقه
يستمد - كما بينا ذلك آنفاً - من علوم ثلاثة من: علم اللغة العربية - وعلم الكلام - الأحكام الشرعية	مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغيرهم

3 من حيث الاستمداد

القاعدة الأصولية	القاعدة الفقهية
قاعدة كلية إجمالية تنطبق على جميع جزئياتها	قاعدة أغلبية تنطبق على معظم جزئياتها حيث أن هناك مستثنيات لكل قاعدة فقهية
يعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل التفصيلي	فيعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة ودون واسطة دليل كقولك: " المشقة تجلب التيسير " فهي قاعدة فقهية يعرف منها إباحة الفطر للمسافر والمريض مباشرة ودون حاجة إلى دليل وهي أغلبية؛ لأنها لا تشمل جميع الجزئيات بل على الغالب فلا تنطبق على الفران والحداد ومن يعملون بالحرف الشاقة وهذا بخلاف القاعدة الأصولية التي تنطبق على جميع الجزئيات المدرجة تحتها
حجة في نفسها لذا يستدل بها باتفاق	فالحجة في أصلها الذي هو دليل لذا فلا يستدل بها إلا إذا كان لها أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
تستمد من علم العقيدة والتوحيد وعلم اللغة العربية وعلم الأحكام الشرعية	تستمد من نصوص الكتاب والسنة ومن القياس واتفاق العلماء على أن هذه المسائل تجمعها علاقة واحدة

ثانياً: الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط

الضابط	القاعدة الفقهية
الضابط فإنه أخص من القاعدة؛ إذ يجمع فروعاً فقهية من باب واحد كقول المالكية " كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة " فهو خاص بباب الصلاة لا يتعداها إلى غيرها بخلاف القاعدة كما سبق	أعم من الضابط فهي تجمع فروعاً شتى من أبواب فقهية متعددة كقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " فإنه يدخل فيها أبواب فقهية متعددة كالطهارة والصلاة والزكاة

أسئلة وتمارين ص 60

1. ما الفائدة المرجوة من دراسة علم أصول الفقه لرجال القانون.
2. كل فقيه أصولي، وضح ذلك على ضوء ما درست.
3. للمقلد والخلافي غاية من دراسة علم أصول الفقه فسر ذلك.
4. يستفيد المجتهد من علم أصول الفقه في الوقائع التي فيها نص والتي لا نص فيها ولها شبيهه والتي لا نص ولا شبيهه وضح ذلك بالمثال على ضوء ما درست.
5. حقق مذاهب الأصوليين إجمالاً في موضوع علم أصول الفقه.
6. كيف استدلل الحنفية على أن موضوع أصول الفقه هو الأحكام.
7. ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ مع التعليل:
 - أ. الأدلة الشرعية هي ثمرة الأحكام الفرعية.
 - ب. الأحكام الشرعية ليست موضوعاً لعلم أصول الفقه عند الحنفية.
 - ج. يرى ابن قاسم العبادي أن الأدلة فقط هي موضوع علم أصول الفقه.
 - د. يشترط في الأصولي أن يكون متصفاً بصفات المجتهد.
 - هـ. الأصولي هو الذي يطبق القواعد على جزئيات الأدلة للوصول إلى الحكم.
 - و. المقلد لا يستفيد من دراسته لعلم أصول الفقه.
 - ز. المجتهد يجمع بين معرفة القواعد الأصولية وتطبيقها على جزئيات الأدلة.

أسئلة وتمارين ص 77

1. دلل على وجود أصول الفقه في عصر الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
2. قارن بين منهجي أبي حنيفة والإمام مالك في الاستدلال والاستنباط.
3. لم يحتاج الصحابة والتابعين إلى قواعد أصولية مدونة يرجعون إليها في الاجتهاد. وضح ذلك.
4. من الذي قرر قاعدة الناسخ والمنسوخ؟ وكيف ذلك؟
5. كيف قرر ابن عباس أقل مدة للحمل؟ وبأي طريق كان ذلك؟
6. النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اجتهد وعلم الصحابة الاجتهاد وضح ذلك؟
7. كيف قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - قاعدة سد الذرائع .